Либерально-демократические ценности / Journal of liberal democratic values https://liberal-journal.ru
2024, №4, Том 8 / 2024, No 4, Vol 8 https://liberal-journal.ru/issue-4-2024.html
URL статьи: https://liberal-journal.ru/PDF/02UNLD424.pdf

Ссылка для цитирования этой статьи:

Шведко В. Е. Запрет участия сборных команд Российской Федерации в олимпийских играх Париж-2024 и его правовая оценка / В. Е. Шведко, А. А. Красильников, Е.А. Лубышев // Либерально-демократические ценности. — 2024. — Т. 8. — № 4. — URL: https://liberal-journal.ru/PDF/02UNLD424.pdf

For citation:

Shvedko V.E., Krasilnikov A.A., Lyubishev E.A. The ban on the participation of Russian national teams in the Paris 2024 Olympic Games and its legal assessment. *Journal of liberal democratic values*. 2024; 8(4): 02UNLD424. Available at: https://liberal-journal.ru/PDF/02UNLD424.pdf. (In Russ., abstract in Eng.)

УДК 34

Шведко Влада Евгеньевна
Университет мировых цивилизаций имени В.В. Жириновского, Москва, Россия
Магистрант
E-mail: vlada801@mail.ru

Красильников Арсентий Александрович
Московский городской педагогический университет
Кандидат педагогических наук, доцент
E-mail: krasilnikovaa@mgpu.ru

Лубышев Евгений Александрович
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы
Кандидат педагогических наук, доцент
E-mail: vectorzola@mail.ru

Запрет участия сборных команд Российской Федерации в олимпийских играх Париж-2024 и его правовая оценка

Аннотация. Важность выбранной нами темы заключается в том, что ранее не существовало прецедента полного отстранения команды от участия в Олимпийских играх. В данной статье рассматриваются правовые причины невозможности участия российской команды в Олимпийских играх 2024 года в Париже и анализируются юридические несоответствия в действиях Международного олимпийского комитета (МОК). В статье также рассматривается влияние правовых документов, регулирующих участие команды в Олимпийских играх, с особым акцентом на Олимпийскую хартию и соответствующие решения Международного олимпийского комитета. Будут рассмотрены правовые и этические аспекты решений Международной комиссии и их последствия для международного спортивного сообщества. Изучить правовую базу и недостатки решений, принятых Международным олимпийским комитетом, и сформулировать рекомендации по совершенствованию механизмов правового регулирования участия национальных сборных в международных спортивных соревнованиях. В результате нашего исследования будут вскрыты базовые противоречия и недостатки правового фундамента решений Международного олимпийского комитета, что позволит сформировать некоторые рекомендации по совершенствованию правовых механизмов принятия решений не только в отношении участия сборных команд в Олимпийских играх, но и во всех других международных спортивных мероприятиях. Полученные результаты могут стать основой для разработки правовых рекомендаций и углубленного изучения международного спортивного

права. Перспективы дальнейших исследований включают анализ влияния решений Международного олимпийского комитета на участие сборных команд в других турнирах и привлечение внимания к этическим аспектам. Направления работы могут также включать обсуждение на международных платформах и поддержку правовых реформ в спорте. Эти меры способствуют созданию более справедливых и прозрачных правил в международном спортивном сообществе и укреплению спортивной этики.

Ключевые слова: МОК; правовой фундамент; Олимпийская хартия; Олимпиада Париж-2024; допинг; отстранение сборных команд; международное право; ВАДА; правовая экспертиза; правовой казус; прецидент; исключение сборных команд РФ; правовые механизмы применения международных санкций.

Актуальность данной темы заключается прежде всего в том, что ранее, при проведении Олимпийских игр не было прецедентов полного отстранения сборных команд. В этой статье рассматриваются причины, по которым российские спортивные команды были ограничены в участии в Олимпийских играх 2024 года в Париже и не были допущены к ним. В ней анализируются противоречивые действия Международного олимпийского комитета (МОК).

На сегодняшний день решение МОК об исключении команд из России из списков участников на Олимпиаде вызывает множество вопросов правомерности данного решения, а также требует точного обоснования таких мер. Очень важно рассмотреть все правовые основания, использованные для принятия таких твердых решений и то, насколько такие решения могут соответствовать международным стандартам и принципам всеобщей справедливости. Для полного понимания всех элементов данной проблемы необходимо тщательно изучить историю вопроса, а также исследовать международные нормы и провести анализ схожих ситуаций в известной практике.[1]

Для проведения нашего исследования будут применяться методы анализа международных правовых документов, связанных с Олимпийскими играми и регулирующих их проведение, например ими является Олимпийская хартия, решения МОК, а также заключения иных международных спортивных организаций. Особое внимание будет уделено изучению источников и предпосылок, которые создали правовой прецедент, по которому российские команды не были допущены к участию на Олимпийские игры. Также будут рассмотрены юридические и этические элементы данных решений, а также будет проведена оценка влияния таких решений на международное спортивное сообщество. В процессе нашего исследования будут выявлены основные противоречия по данному вопросу в действиях МОК, которые смогут поставить под вопрос законность и справедливость принятых мер.

Действия МОК получили поддержку со стороны ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство), но несмотря на это некоторые решения вызывают вопросы и создают противоречия, которые требуют анализа и пристального наблюдения со стороны всего мирового спортивного сообщества. Для начала, отстранение от участия в Олимпийских игр целой страны за допинговые нарушения отдельных спортсменов является не очень обоснованным решением, поскольку оно нарушает принцип индивидуальной ответственности и вводит коллективное наказание, что подвергает сомнению справедливость решений в подобных ситуациях, когда спортсмены, не причастные к использованию допинговых препаратах и соблюдающих предписания той же Олимпийской хартии, также подвергаются санкционному давлению. Такие меры кажутся необоснованными и несправедливыми, а также ставят под угрозу карьеру перспективных, а главное невиновных спортсменов.

На практике существовали случаи не соразмерного применения санкций к спортсменам

из разных стран. Например, были случаи, когда спортсмены из других стран, разоблаченные в использовании допинговых препаратов, не поучали столь сурового наказания, как спортсмены из России. Такая практика вызывает вопросы о равноправии и справедливости в применении санкций на разных спортсменов в зависимости от их национальности. Неоднородность принятия решений со стороны МОК способна поставить под угрозу принцип справедливости и равенства, тем самым создав ощущение двойных стандартов, а в последствии подорвать доверие к МОК и иным международным спортивным организациям. Очень важно соблюдать принципы прозрачности и последовательности при вынесении решений по ограничению прав всех спортсменов и соблюдать независимость последующего наказания от расы, пола, религии и других неотчуждаемых факторов личности.

Также решения МОК способны противоречить принципам, прописанных в Олимпийской хартии, которые устанавливают право всех участников на равенство, справедливость и недискриминацию. Сама Олимпийская хартия направлена на формирование условий, в рамках которых каждый спортсмен будет чувствовать себя в равных условиях, без дискриминации по национальному, половому или иному неотчуждаемому признаку. Как раз наложение санкций на спортсменов целой страны противоречит этим принципам, так как не учитывается индивидуальное поведение отдельных спортсменов, а также их заслуги. [2]

Несоответствия между решениями МОК также видны в различной интерпретации и распространения антидопинговых правил на различных спортсменов. Такой подход создает впечатление, что санкционные меры не связаны с объективностью, а имеют очень даже субъективный подход и зависят от политической ситуации и отношений между странами. Все это подрывает доверие к МОК и другим международным спортивным организациями, делая из них лишь политический инструмент давления, а не обособленную спортивную комиссию, честную и объективную в своих решениях.

Для того, чтобы избежать противоречий в будущем, необходимо провести ряд реформ в организации работы МОК и других международных спортивных организациях. Необходимо создать более прозрачные и объективные механизмы применения санкций, которые бы имели индивидуальный подход и рассматривали обстоятельства для каждого спортсмена, что обеспечивало бы их равенство перед установленными правилами. Для решения проблемы следует создать независимые органы, желательно из разных, а не исключительно европейских стран, в деятельность которых будет входить расследование допинговых нарушений, а также принятие решений по правомерности наложенных санкций, что позволило бы избежать конфликтных ситуаций и повысить фактор доверия со стороны международного спортивного сообщества.[3]

Древние Олимпийские игры возникли еще до нашей эры в Олимпии, Греция. Существуют разные предания о создании Олимпийских игр, одним из которых являются история о том, что их основателем был Геракл, убивший Эллинского царя и его семью за невыполнение своего обещания, в честь чего устроил состязания атлетов, посвященные Зевсу. В соответствии с историческими данными, в 776 году до н.э. состоялись первые Олимпийские игры. Впоследствии данное событие проводилось каждые четыре года в честь великого бога Зевса, одержавшего победу над своим жестоким отцом Кроносом, безжалостно и непоколебимо пожиравшего собственных детей, как гласит легенда.

Игры содержали в себе различные виды соревнований, такие как бег, борьба, метание диска и копья, а также панкратион – сочетание борьбы и бокса. Олимпийские игры несли не только соревновательный характер, но и религиозный: они выступали в качестве посредника народов, укрепляющего мирные отношения и поддерживающего единство среди греческих

городов-государств. Олимпийское перемирие, иначе называемое Экехейрией, подразумевало под собой остановку военных действий, прекращения войн, избавиться от людской непримиримости на время проведения игр, дабы обеспечить безопасность спортсменов зрителей.

Но в 393 году н.э. Олимпийские игры проводились в последний раз и данная традиция была забыта на 16 веков. С падением Римской империи и распространением христианства римский император Феодосий I считается инициатором прекращения игр. В своем эдикте по борьбе с язычеством, как его еще называли «Феодосийские указы», наложил запрет на язычество, что подразумевало под собой табу на посещение храмов, покровительство и колдовство, языческих мероприятий и празднеств. Существует суждение, что именно Феодосий был первопричиной запрета древних Олимпийских игр, которые были своего рода продуктом язычества.[4]

Но спустя долгое время Олимпийские игры были вновь восстановлены и состоялись в Афинах в 1896 году, в которых смогли проявить себя спортсмены из четырнадцати стран. Французский барон Пьер де Кубертен был сторонником того, что данное мероприятие содействует подкреплению международных отношений в мирной перспективе развития и согласия, именно он являлся инициатором возрождения игр и основателем «МОК»а (Международный олимпийский комитет), взявший на себя ответственность за организацию первых современных Олимпийских игр, включающих 43 соревнования по 9 видам спорта, в числе которых плавание, борьба, гимнастика и легкая атлетика.

Но во время Первой и Второй мировых войн Олимпийские игры не проводились, таким образом 1916, 1940 и 1944 года не были наполнены крупнейшими международными спортивными событиями. Эпоха холодной войны оставила свой след в истории Олимпийских игр: США и его союзники находились в активной фазе протеста против проведения этого мероприятия в Москве 1980 года, поскольку СССР вторглось на территорию Афганистана, а Советский Союз, в свою очередь, принесло протест на проведение игр в Лос-Анджелесе 1984 года.

В 90-е и 2000-е годы Олимпийские игры имеют активное развитие, характеризованное нововведением видов спорта и дисциплин. А вот в 21 веке соблюдение данной традиции усложнилось появлением на рынке допинга, который противоречит честному и справедливому принципам оценивания спортсменов, а также из-за диссонанса международных отношений.[5]

Как уже было сказано, Олимпийская хартия имеет юридическую силу и является основным документом, регулирующим все элементы подготовки и проведения Олимпийских игр и деятельности Международного олимпийского комитета. Хартия определяет задачи и цели Олимпийского движения, устанавливает единые правила для всех участников спортивных мероприятий и закрепляет главный принцип – недопустимости дискриминации. Основными положениями Олимпийской хартии можно выделить:

1. Запрет любой формы дискриминации по расовому, половому, национальному, религиозному, политическому признаку и иным человеческим особенностям. Все спортсмены имеют право на участие в Олимпийских играх на равных условиях по общим установленным правилам.

2. Принцип проведения честной игры и поддержания спортивного духа поддерживается с помощью требования от всех спортсменов и других участников соблюдения установленных стандартов этики и норм справедливости.

3. Принцип непримиримости с допингом гласит о том, что спортсмены и национальные сборные обязаны соблюдать антидопинговые правила, установленные МОК и Всемирным антидопинговым агентством.

Вот некоторые основные положения из Всемирного антидопингового кодекса:

1. Кодекс включает в себя практически все известные методы и препараты, которые запрещены для употребления спортсменами при участии в соревнованиях, так как дают физическое преимущество, что мешает справедливому проведению спортивных мероприятий.

2. Кодекс устанавливает обязанность спортсменов проходить регулярные допинг-тесты, для обеспечения наилучшего контроля за соревнованиями и выявление и дальнейшее отстранение «нечестных» спортсменов.

3. За нарушение антидопинговых правил, установленных кодексом, предусматриваются различные виды санкций, от дисквалификации игроков и команд до финансовых штрафов за ущерб, нанесенный спортивному сообществу.[6]

Решение МОК означает, что российская делегация не сможет принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое решение было принято вследствие расследования Всемирного антидопингового агентства, выявившего допинговые нарушения среди участников-спортсменов из России. В современном спортивном мировом сообществе ключевую роль играет обеспечение и поддержание честности и справедливости в проведении спортивных соревнований.

В 2019 году ВАДА приняло решение об отстранении спортсменов из России от участия в крупных международных соревнованиях на 4 года. Данное решение основывалось на доказательствах допинговых нарушений российскими спортсменами, включая расследования Ричарда Макларена о нарушениях Россией международных стандартов.

Несмотря на значительные ограничения, МОК с целью защиты чистых спортсменов, разрешил допуск к Олимпийским играм спортсменов из России, при условии участия под нейтральным. Таким образом, решение МОК, не только среагировало на нарушение и показало серьезность санкций, но и обеспечило участие невиновных спортсменов.

Решение МОК вызвало появление многочисленных дискуссий в международном пространстве. Возник спор об индивидуальной и коллективной ответственности спортсменов. Многие специалисты считают, что наказание должно быть исключительно индивидуальным, так как коллективная ответственность несправедлива, благодаря чему невиновные спортсмены наказываются наряду с виновными.

Одним из решений подобных противоречий является создание независимого органа, совершающего расследование допинговых нарушений и принятие решений о наложении определенных санкциях. Данный независимый орган способен обеспечить объективность и независимость процесса принятия решений.

Необходимым шагом в достижении справедливости является разработка механизмов, определяющих виновность и индивидуальное наказание для спортсменов. Также необходимо обеспечить усиление контроля спортсменов и введение строгих проверок для предотвращения допинговых нарушений.

С целью поддержания честности в спорте в мировом пространстве начали заключаться

международные конвенции, например Конвенция ЮНЕСКО против допинга в спорте 2005 года.

Структура международных конвенций выражается в четком разграничении целей и обязательств:

Цели: международная конвенция направлена на регулирование отношений в спортивной сфере и обеспечение антидопинговых правил и программ.

Обязательства: страны-участницы обязаны вводить и следовать национальным антидопинговым программам, а также обеспечивать обучение спортсменов и их наставников.

Страны-участницы также имеют право налагать санкции за спортивные правонарушения, включая допинговые преступления.

Участие в Олимпийских играх, конечно, может стать причиной юридических споров и создать спорные ситуации. К таким ситуациям относятся следующие:

Политические споры, в ходе которых объявляется бойкот Олимпийских игр. Происходит это чаще всего между странами, когда по какой-либо причине они отказываются принимать участие в спортивных состязаниях на территории недружественной страны. Кончено такая практика создает напряженность не только в спортивном сообществе, но и в мировой стабильности целиком.

Применение коллективных санкций на национальные сборные, как это случилось со спортсменами из России, конечно вызывает волну дискуссий и справедливых вопросов, касающихся правомерности таких мер. Наказание всех спортсменов да деяния отдельных лиц недопустимо.

Таким образом право в Олимпийских играх имеет большое значение, благодаря Олимпийской хартии и Всемирному антидопинговому кодексу. Эти нормативно-правовые акты должны являться гарантом справедливости, независимости и недискриминации при проведении спортивных мероприятий такого масштаба.[7]

Подводя итог, можно сказать, что отрешение и исключение российских команд от участия в Олимпийских играх 2024 года вызывает ряд правовых и этических вопросов, которые требуют тщательного анализа и обсуждения. С одной стороны, Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) действовали в рамках своего мандата, поскольку их основными задачами являются борьба с допингом.

Однако примененные к российским спортсменам меры вызывают сомнения в справедливости и соответствии Олимпийской хартии, особенно в контексте равных условий и отсутствия дискриминации. Многие спортсмены, не замешанные в допинговых скандалах, также подвергаются санкциям, что ставит под сомнение концепцию солидарной ответственности. Необходима прозрачность в принятии решений и доступ к информации о доказательствах применения санкций.

Кроме того, МОК и ВАДА подрывают свой авторитет и дискредитируют себя, принимая неоднозначные меры. Существует необходимость сбалансировать борьбу с допингом и защиту прав спортсменов через улучшение механизмов проверки и возможность апелляций. Важно реформировать международные спортивные организации и включить независимые экспертные группы для объективного принятия решений. Укрепление

международного сотрудничества между антидопинговыми агентствами поможет разработать более эффективные меры.

Достижение справедливости и прозрачности в международном спорте должно быть приоритетом для всех участников Олимпийского движения, чтобы сохранить доверие к событиям, которые объединяют людей. Олимпийские игры должны оставаться символом справедливости и духа состязательности, требуя совершенствования существующих механизмов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Адаптация тренировочного процесса женских баскетбольных команд высокой квалификации на основе показателей соревновательной интенсивности и расхода калорий во время официальных игр / Р. И. Андрианова, В. П. Чичерин, Д. В. Федосеев [и др.] // Журнал физического воспитания и спорта. – 2021. – Том 21, № 4. – С. 1897-1903. – DOI 10.7752/jpes.2021.04240. – ЭЛЕКТРОННЫЙ адрес GLDBIP.
2. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А. Д. Дугблей, Е. А. Лубышев, А. В. Титовский, А. А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – №. – С. 6-8. – EDN PJTSHZ.
3. Краснова, О. Н. Политическая составляющая Олимпийских игр: история и современность / О. Н. Краснова // Сервис plus. – 2023. – Т. 17, № 2. – С. 58-66. – DOI 10.5281/zenodo.8232444. – EDN CSDQUA.
4. Финансовый механизм управления профессиональным спортом / О. В. Литвишко, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, С. А. Сыбачин // Теория и практика физической культуры. – 2021. – № 11. – С. 44-46. – EDN OUHPIF.
5. Лубышев, Е. А. Обзорный курс физической культуры для иностранных студентов : Учебное пособие / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников. – Бостон : Primedia eLaunch, 2021. – 43 с. – ISBN 978-1-63848-656-6. – ИЗД-во NSTGNB.
6. Николаева, Н. И. Соответствие должностей и видов деятельности в профессиональном стандарте "Тренер" квалификационным требованиям отрасли "Физическая культура и спорт" / Н. И. Николаева, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 6. – С. 70-73. – EDN BAUDTB.
7. Шведко, В. Е. Правовые аспекты отстранения сборных команд Российской Федерации от участия в олимпийский играх Париж 2024 / В. Е. Шведко, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Либерально-демократические ценности. — 2024. — Т. 8. — № 3. — URL: https://liberal-journal.ru/PDF/06UNLD324.pdf (дата обращения: 25.08.2024).

Shvedko Vlada Evgenevna
Zhirinovsky University of World Civilizations, Moscow, Russia
E-mail: vlada801@mail.ru

Krasilnikov Arsentiy Alexandrovich
Moscow City Pedagogical University, Moscow, Russia
E-mail: krasilnikovaa@mgpu.ru

Lubyshev Evgeny Alexandrovich
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Patrice Lumumba People's Friendship University of Russia, Moscow, Russia
E-mail: vectorzola@mail.ru

The ban on the participation of Russian national teams in the Paris 2024 Olympic Games and its legal assessment

Abstract. The significance of the topic we have selected lies in the fact that there has never been a precedent for the complete exclusion of a team from participating in the Olympic Games. This article examines the legal reasons for the impossibility of the Russian team's participation in the 2024 Paris Olympic Games and analyzes the legal inconsistencies in the actions of the International Olympic Committee (IOC). The article also discusses the impact of legal documents governing the team's participation in the Olympic Games, with a particular focus on the Olympic Charter and the relevant IOC decisions. Legal and ethical aspects of the decisions made by the International Commission and their implications for the international sports community will also be considered. To study the legal foundations and shortcomings of the decisions made by the International Olympic Committee, as well as to formulate recommendations for improving the mechanisms of legal regulation of national teams' participation in international sports events. As a result of our research, we will identify the main contradictions and shortcomings in the legal foundation of the International Olympic Committee's decisions, which will allow us to formulate some recommendations for improving the legal mechanisms of decision-making not only at the Olympic Games but also at all international sports events. The results obtained can serve as a basis for developing legal recommendations and conducting a more in-depth study of international sports law. Future research prospects include analyzing the impact of IOC decisions on national teams' participation in other tournaments and drawing attention to ethical aspects. Areas of work may also involve discussions on international platforms and support for legal reforms in sports. These measures contribute to the creation of fairer and more transparent rules in the international sports community and strengthen sports ethics.

Keywords: IOC; legal foundation; Olympic Charter; Paris 2024 Olympics; doping; precedent, national teams' ban; international law; WADA; legal expertise; legal incident; exclusion of Russian national teams; legal mechanisms for applying international sanctions.